

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES, CONSEJO DE
TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS
PARTE DEMANDANTE

V.

CORPORACIÓN COLÓN PRIETO
ASEGURADORA ABC
PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: SJ2025CV00899

SALA 904

SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; LEY DE
CONDOMINIOS; LEY PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

RESOLUCIÓN

El 20 de octubre de 2025 la parte demandada presentó una *Moción Solicitando Recusación del Honorable Juez Anthony Cuevas Ramos a Base de la Regla 63.1 (A) y (J) de Procedimiento Civil*, acompañada de una declaración jurada suscrita por el Sr. Enrique A. Colón Marrero como representante de la Corporación Colón Prieto [SUMAC 121]. En esta, solicitó la recusación del Hon. Anthony Cuevas Ramos, quien preside los procedimientos en el pleito de epígrafe, por entender que este había actuado con perjuicio y parcialidad contra la parte demandada en el manejo del caso.

Ese mismo día, el juez Cuevas Ramos refirió la moción a la atención de la Hon. Iris Cancio González, Jueza Coordinadora de Asuntos de lo Civil en este Centro Judicial, para la atención correspondiente [SUMAC 122]. En su orden dispuso, además, que se abstenía de continuar atendiendo el caso y que el mismo se mantendría paralizado hasta tanto se resolviera la solicitud pendiente. El 20 de octubre de 2025 la jueza Cancio González emitió una orden asignando la moción de recusación a nuestra atención [SUMAC 124].

El 22 de octubre de 2025 la parte interventora Harlan B. Harvey presentó una *Moción en Oposición a Solicitud de Recusación* [SUMAC 126]. Tras examinar las mociones de las partes y revisar el expediente, el 24 de octubre de 2025 emitimos una orden concediendo a la parte demandante un breve término para expresarse sobre la solicitud de recusación [SUMAC 127].¹ La parte demandante compareció mediante una *Oposición a Moción Solicitando Recusación*

¹ Del expediente surge que para el 20 de octubre de 2025, día en que se presentó la moción de recusación, estaba citada la vista en su fondo de manera presencial [Entrada 117]. El señalamiento estaba pautado para las 9:00am y la moción se presentó a las 6:31am, por lo que –ante el hecho de que todas las partes comparecieron según habían sido citadas– el Tribunal abrió sala e informó que había emitido la orden para referir la moción de recusación a la jueza coordinadora para el trámite correspondiente y para suspender los procedimientos en el caso [SUMAC 125]. Se recoge también en la minuta que la representación legal de la parte demandante solicitó un término de cinco (5) días para presentar su oposición a la moción de la parte demandada, a lo que el juez Cuevas Ramos respondió que estaba impedido de conceder dicha solicitud por no poder intervenir en el caso, por lo que debía aguardar por lo que dispusiera el juez a quien se le asignara la solicitud. A raíz de ese intercambio, y considerando el término solicitado por la parte demandante, la etapa procesal del caso y la naturaleza de los remedios solicitados, emitimos la orden del 24 de octubre de 2025.

del Honorable Juez Anthony Cuevas Ramos a Base de la Regla 6.31 Incisos (A) y (J) de Procedimiento Civil presentada el 27 de octubre de 2025 [SUMAC 128].

Recibido el escrito de la parte demandante, damos por sometida la moción de recusación presentada y, tras examinar las mociones presentadas y la totalidad del expediente judicial, procedemos a disponer de la solicitud de recusación del juez Cuevas Ramos.

I. DERECHO APLICABLE

El preámbulo de los Cánones de Ética Judicial vigentes, en lo pertinente, lee como sigue:

En una sociedad democrática corresponde al Poder Judicial la función de interpretar las leyes y resolver los casos y las controversias de forma rápida, eficiente, sensible y justa. La independencia judicial, la administración efectiva e imparcial de la justicia y la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia contribuyen a afianzar y a consolidar las bases democráticas de nuestra sociedad. Por ello, promover estos principios y aspiraciones es deber consustancial al correcto ejercicio de las funciones adjudicativas de quienes están llamados a impartir justicia.

Por su parte, el Canon 8 de los Cánones de Ética Judicial, supra, establece lo siguiente;

Para el cabal desempeño de sus funciones, las juezas y los jueces serán laboriosos, prudentes, serenos e imparciales. Realizarán sus funciones judiciales de forma independiente, partiendo de una comprensión cuidadosa y consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, ya sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón. Enmarcarán sus funciones adjudicativas en el estudio del Derecho y en la diligencia orientada hacia el empeño de descubrir los hechos esenciales de cada controversia.

La conducta de las juezas y de los jueces ha de excluir la posible apariencia de que son susceptibles de actuar por influencias de personas, grupos, partidos políticos o instituciones religiosas, por el clamor público, por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias.

El propósito de este canon es garantizar que los jueces y las juezas actúen de forma imparcial, serena y prudente al atender los casos. Además, se les requiere actuar de forma independiente y libre de cualquier influencia externa. En otras palabras, no pueden usar de forma indebida el poder que les da su cargo. Este canon también requiere que los jueces y las juezas actúen libre de cualquier apariencia de parcialidad. *In re Carballo Noguerras*, 198 DPR 739 (2017).

Así, cuando un parte tenga razones **fundamentadas** para entender que un juez o jueza no debe atender un caso ante su consideración, nuestro ordenamiento procesal le provee el mecanismo de la solicitud de inhibición o recusación, regulado por las Reglas 63.1 y 63.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. Ambas disposiciones establecen las razones por las cuales un juez o jueza se debe inhibir de atender

un caso, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de parte. Véase, además, *Municipio Autónomo de Carolina v. CH Properties*, 200 DPR 701 (2018).

En lo pertinente a la solicitud que nos ocupa, tanto la Regla 63.1 de Procedimiento Civil como el Canon 20 de Ética Judicial² disponen que un juez o jueza no debe actuar en procedimiento alguno:

- (a) Por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las personas o los abogados o abogadas que intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el caso;

[...]

- (j) por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia.

Ahora bien, una imputación de parcialidad o prejuicio que se alegue para solicitar la inhibición o recusación de un juez o una jueza debe cimentarse en cuestiones personales serias, no triviales ni judiciales. *Ruiz v. Pepsico P.R., Inc.*, 148 DPR 586, 588 (1999). En ese sentido, el Tribunal Supremo ha determinado que el prejuicio o parcialidad hacia una de las partes o los abogados que da lugar a una recusación es aquel que se origina en un motivo personal y no judicial. *Municipio Autónomo de Carolina v. CH Properties*, *supra*.

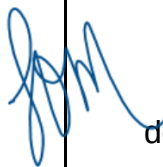
Alguna jurisprudencia norteamericana ha resuelto que la declaración jurada en apoyo a una moción de recusación de un juez o jueza debe establecer claramente el prejuicio que se ha adquirido fuera de la corte. *U.S. v. Garramone*, 374 F. Supp. 256 (1974). Tenemos que tomar en cuenta además que los jueces gozan de una gran presunción de honestidad e integridad. R.E. FLAMM, JUDICIAL DISQUALIFICATION: RECUSAL AND DISQUALIFICATION OF JUDGES, 2da ed., California, Ed. Banks & Jordan Law Publishing Co., 2007 sec. 19.5, pág. 547. No podemos perder de perspectiva que la regla de inhibición o recusación de un miembro de la judicatura establece un adecuado balance entre el derecho de todo litigante a tener un juzgador imparcial y el respeto institucional que ha de demostrarse ante los tribunales y los magistrados. *Martí Soler v. Gallardo Álvarez*, 170 DPR 1,10 (2007). Sin embargo, para que proceda la inhibición o recusación de un juez o jueza, no es imprescindible probar la existencia de prejuicio o parcialidad, sino que basta con la mera apariencia de parcialidad. *In re Carballo Nogueras*, *supra*; *Municipio Autónomo de Carolina v. CH Properties*, *supra*.

² El lenguaje es esencialmente idéntico en ambos cuerpos normativos, correspondiendo a los incisos (a) y (j) en la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, mientras que en el Canon 20 se codifica en los incisos (a) e (i).

En cuanto al trámite para solicitar la recusación o inhibición de un miembro de la judicatura, la Regla 63.2(a) de Procedimiento Civil dispone que “[t]oda solicitud de recusación será jurada y se presentará ante el juez o jueza recusado(a) dentro de veinte (20) días desde que la parte solicitante conozca de la causa de la recusación. La solicitud incluirá los hechos específicos en los cuales se fundamenta y la prueba documental y declaraciones juradas en apoyo a la solicitud [...]”.

Una vez presentada una solicitud de recusación, si el juez o jueza concluye que procede su inhibición, así lo hará constar mediante resolución escrita, e indicará el inciso aplicable de la Regla 63.1 o, en su defecto, la razón específica para su inhibición bajo el inciso (j), y notificará su determinación a todas las partes. El caso será asignado a otro juez o jueza. Regla 63.2(b), *supra*. De otra parte, si el juez o la jueza concluye que no procede su inhibición, se abstendrá de continuar actuando en el caso y remitirá los autos de éste al Juez Administrador o Jueza Administradora Regional para la designación de un juez o jueza que resuelva la solicitud de recusación. Regla 63.2(c), *supra*.

II. CONCLUSIONES DE DERECHO



Luego de examinar detenidamente el expediente judicial y evaluar la solicitud de la demandada a la luz del derecho aplicable, concluimos que **no procede la recusación del juez Cuevas Ramos** en el caso de epígrafe.

En la moción presentada por la parte demandada, esta le imputa al juez Cuevas Ramos haber demostrado parcialidad en su contra y haber prejuzgado el caso por expresiones realizadas durante una inspección ocular celebrada el 18 de agosto de 2025 [SUMAC 74], así como por determinaciones judiciales tomadas por este y notificadas a las partes el 21 de agosto de 2025 [SUMAC 77] y el 9 de octubre de 2025 [SUMAC 108].

En cuanto a lo ocurrido durante la inspección ocular, la parte demandada fundamenta su imputación de parcialidad en que el juez se molestó y amenazó con imponer sanciones porque no había nadie para abrir el apartamento objeto del pleito, a pesar de que –según sostiene la parte demandada– la inspección ocular era solamente del exterior del apartamento, pues la controversia gira en torno a una alegada alteración a la fachada. Asimismo, sostuvo la parte demandada que en dicha inspección el juez Cuevas Ramos “procedió a orientarlos [a la parte demandante], expresando que ‘la Ley de Reforma de Permisos exige que se traiga como parte indispensable al Ingeniero o Profesional Autorizado que solicitó el permiso’” y que en un “claro

acto de parcialidad” le indicó a la parte demandante los documentos que debían presentar que harían innecesaria la presentación de prueba pericial [SUMAC 121]. Imputa la parte demandada que estas expresiones, unidas al hecho de que el juez Cuevas Ramos culminó la inspección ocular sin entrar al apartamento, son indicio de que este ha prejuzgado el caso.

En su moción de recusación, la parte demandada también le imputa parcialidad al magistrado al sostener que el 20 de agosto de 2025 la parte demandante “actuando conforme a la orientación brindada por el Juez Cuevas Ramos durante la [i]nspección [o]cular, en torno a la exigencia de la Ley de Reforma de Permisos [...]” presentó una demanda enmendada, la cual fue autorizada por el juez el 21 de agosto de 2025 “sin contar con la posición de la parte demandada a la solicitud de enmienda a la demanda y continuando con el mismo patrón de parcialidad y orientando a la parte demandante” [SUMAC 121].

La última alegación de parcialidad en la que se sostiene la parte demandada para solicitar la recusación del juez Cuevas Ramos es que este ha denegado “de plano y/o sin explicación, TODOS lo planteamientos de derecho presentados y debidamente fundamentados por la parte demandada” [SUMAC 121, mayúsculas en el original]. Ello, pues ante una moción informativa y solicitud de desestimación presentada por la parte demandada el 8 de octubre de 2025, el juez “eximió a la parte demandante de exponer su posición” y emitió una orden que dispuso lo siguiente: “A la solicitud de desestimación de la segunda causa de acción de la Demanda enmendada, debemos nuevamente aclarar que esta sala solo atenderá lo relacionado al Art. 14.1 (1) y (2) de la Ley 161-2009, así como el injunction por la alegada afectación de la fachada del condominio”.

Asimismo, la parte demandada sostuvo que el 13 de octubre de 2025 presentó una solicitud de reconsideración y que el 15 de octubre de 2025 el juez Cuevas Ramos “actuando de manera consistente con el prejuicio o parcialidad demostrado a través de todo el proceso y con la evidente impresión de haber prejuzgado el caso en contra de la parte demandada, emitió una resolución interlocutoria resolviendo las controversias de derecho y los planteamientos jurisdiccionales con un simple ‘No Ha Lugar’” [SUMAC 121]. Por todo lo anterior, solicitó la recusación del juez Cuevas Ramos.

Tras examinar las precedentes alegaciones a la luz de la totalidad del expediente judicial, y contando con la oposición de las partes demandante e interventora en este caso, comenzamos por descartar las imputaciones relacionadas a la inspección ocular celebrada el

18 de agosto de 2025 y la orden notificada el 21 de agosto de 2025. Ello, pues la Regla 63.2(a) de Procedimiento Civil, *supra*, dispone un término de veinte (20) días para presentar la moción de recusación, contados desde que la parte solicitante conozca de la causa de la recusación. Al 20 de octubre de 2025, fecha en que se presentó la moción de recusación, habían transcurrido aproximadamente sesenta (60) días desde que se celebró la inspección ocular el 18 de agosto de 2025 y desde que se autorizó la demanda enmendada el 21 de agosto de 2025.

La propia parte demandada alega en su moción de recusación que las actuaciones del juez Cuevas Ramos le “obligan a solicitar de inmediato su inhibición”, y que el Tribunal Supremo ha resuelto que la moción de recusación se debe presentar “inmediatamente” la parte entienda que esté presente alguno de los criterios expuestos en la Regla 63.1 de Procedimiento Civil [SUMAC 121, párrafos 34 y 35]. No obstante, su proceder dista de la inmediatez que reclama. En lugar de presentar la solicitud de recusación en los días siguientes a la inspección ocular, esperó dos (2) meses, hasta dos horas y media antes de la vista en su fondo, para presentar su moción, sabiendo que ello paralizaría el caso. Por tanto, la solicitud de recusación por supuesta parcialidad demostrada en la inspección ocular y por la determinación de permitir la demanda enmendada es tardía.

Aún así, si las evaluáramos como parte del supuesto patrón de parcialidad que alega la parte demandada, queda claro que de estas expresiones y determinaciones judiciales no surge indicio alguno de que el juez Cuevas Ramos actuara con parcialidad a favor de la parte demandante o en contra de la parte demandada, ni de que hubiese prejuzgado el caso. La parte demandada sostuvo que la inspección ocular era únicamente del exterior del apartamento, por lo que cuestionó la alegada molestia del juez porque no estuviera alguna persona para abrir el apartamento, y su advertencia de que impondría sanciones si no se abría. Independientemente de que la inspección ocular fuera del interior o exterior del apartamento,³ el manejo de una inspección ocular es un asunto judicial en el que el juez tiene discreción sobre cómo dirigir los procesos.

³ La parte demandada sostiene en su moción de recusación que “nunca se estableció que la [i]nspección [o]cular sobre la alegada alteración a la fachada se iba a celebrar en el interior del apartamento 10-A del demandado” [SUMAC 121, párrafo 3]. No obstante, la minuta de la vista del 16 de junio de 2025 a la que hace referencia la demandada en apoyo a su contención tampoco especifica que será únicamente del exterior [SUMAC 51]. Dicha vista se celebró ante la Jueza Aileen Navas Auger, antes de que el caso se le reasignara al juez Cuevas Ramos.

Más aun, la determinación o expresión de un juez sobre cuáles son los requisitos que establece determinada ley para que se presente una causa de acción, así como la prueba requerida para sustentar su reclamo, y de autorizar una demanda enmendada son precisamente dictámenes judiciales sujetos a revisión por foros de mayor jerarquía según los procesos correspondientes. Ello no implica que se hubiese prejuzgado el caso ni que se concedieran, sin procesos ulteriores, los remedios sustantivos que solicitara la parte demandante en su demanda. Estimamos que la imputación que hace la parte demandada al juez Cuevas Ramos sobre lo ocurrido en la inspección ocular y en relación con la enmienda a la demanda, además de tardía, es improcedente por tratarse de determinaciones estrictamente judiciales.

En cuanto a las imputaciones relacionadas a las órdenes emitidas el 9 y 15 de octubre de 2025 en relación con las mociones de la parte demandada, igualmente las evaluamos a base del estándar jurisprudencial que requiere que las imputaciones de parcialidad que puedan dar base a una inhibición sean ser **serias y bien fundamentadas, y que no se basen en asuntos puramente judiciales**. Véase, *Ruiz v. Pepsico P.R., Inc., supra*; *Municipio Autónomo de Carolina v. CH Properties, supra*.

De ninguna de las órdenes cuestionadas por la parte demandada, y como cuestión de hecho, de ninguna de las determinaciones que obran en el expediente judicial, surge indicio alguno de que este haya tomado decisiones basadas en **prejuicios o cuestiones personales** contra la demandada. El hecho de que la parte demandada tenga una interpretación particular o distinta a la del juez que preside el caso, y que no haya sido favorecida en sus planteamientos de derecho sustantivo, no equivale a parcialidad en su contra por parte del juez. De resultarle adversa alguna decisión judicial, el curso a seguir por la demandada es instar recursos de revisión judicial en foros de mayor jerarquía, como en efecto hizo en el pasado.⁴

De la propia moción de recusación surge que las presuntas imputaciones de parcialidad se basan en cuestiones de derecho, al discutirse en los párrafos 22 al 26 los fundamentos jurídicos de sus solicitudes. Sobre estos, la parte demandada señala que el juez Cuevas Ramos “no se expresa sobre ninguna de las cuestiones de derecho expuestas en la moción y tampoco resuelve la controversia sobre falta de jurisdicción” [SUMAC 121, párrafo 28]. Ello, luego de que

⁴ Surge del expediente que el 30 de julio de 2025 la parte demandada presentó un recurso de *certiorari* ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión de la resolución mediante la cual se denegó una solicitud de desestimación [SUMAC 65]. Dicho recurso fue denegado mediante Resolución notificada por el Tribunal de Apelaciones el 19 de septiembre de 2025 [SUMAC 99].

el juez emitiera una orden delimitando las controversias legales que atendería en la vista. En ese sentido, resulta obvio que el señalamiento de si se resolvió o no un planteamiento de desestimación o de falta de jurisdicción es, precisamente, una cuestión **puramente judicial**. Lo mismo ocurre con la moción de reconsideración discutida en el párrafo 29. Determinar “no ha lugar” a una moción de una parte es una determinación judicial de la que la parte no favorecida puede solicitar revisión ante el foro correspondiente.

Según dispuso el Tribunal Supremo en *Dávila Nieves v. Meléndez Marín*, 187 DPR 750, 782 (2013):

el prejuicio o parcialidad debe ser personal y no judicial. **Prejuicio personal significa una actitud extra-judicial en su origen** [citás omitidas]. Concluimos, entonces, que incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador que actúe movido por inclinaciones personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna.⁵ [Énfasis nuestro].

En el caso de autos, la parte demandada ha fallado en demostrar, si quiera en sugerir, cuáles son esas presuntas inclinaciones personales del juez Cuevas Ramos en su contra. El mero hecho de no resultar favorecido en sus planteamientos interlocutorios es insuficiente para concluir que hay motivación extra judicial alguna de parte del magistrado para perjudicarlo.

III. DICTAMEN

A la luz de lo anterior, se declara **NO HA LUGAR** la *Moción Solicitando Recusación del Honorable Juez Anthony Cuevas Ramos a Base de la Regla 63.1 Incisos (A) y (J) de Procedimiento Civil* presentada por la demandada. Se devuelve el caso a la Sala 904 para la continuación de los procedimientos.

NOTIFÍQUESE.

En San Juan, Puerto Rico a 28 de octubre de 2025.



LARISSA N. ORTIZ MODESTTI
JUEZA SUPERIOR

⁵ En este caso, el Tribunal Supremo concluyó que el juez de instancia actuó con perjuicio y parcialidad por haber realizado expresiones discriminatorias contra las víctimas de violencia doméstica, basadas en sus creencias personales y en percepciones fuera del contexto judicial, y por haber tomado determinaciones a base de nociones preconcebidas sobre la conducta de las mujeres y no en la prueba presentada.

